

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2385/2535	นางขวัญแก้ว สีตะธนี	โจทก์
	ธนาคารเอเชีย จำกัด กับพวก	จำเลย
	นางขวัญแก้ว สีตะธนี โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งข้อ 2 และข้อ 3 เป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การ ที่จำเลยที่ 2 ไม่ขึ้นเงินเดือนให้แก่โจทก์ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้เป็นการผิดสภาพการจ้างที่จำเลยที่ 1 ได้วางไว้ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 38)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยที่ 1 ยกเลิกคำสั่ง การ ขึ้นเงินเดือนให้แก่โจทก์เดิม และมีคำสั่งขึ้นเงินเดือน ให้ แก่ โจทก์ใหม่อย่างน้อย 4 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือน ฯลฯ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 34)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 35)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่จำเลยขึ้นเงินเดือนให้แก่โจทก์ 2 เพอร์เซ็นต์เป็นการถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายขึ้นเงินเดือนแก่พนักงานหรือ ลูกจ้างตามเอกสารหมายเลข 1.1 ทั้งมีการทำเรื่องชี้แจงไปยังสำนักการพนักงาน และ เสนอต่คณะกรรมการพนักงานพิจารณาตามความเหมาะสมแล้ว ตามเอกสารหมายเลข 1.2 และมีบันทึกการประชุมคณะกรรมการพนักงาน เอกสารหมายเลข 1.3 การที่โจทก์ อุทธรณ์ในข้อ 2 ว่า เอกสารหมายเลข 1.2 ไม่มีอยู่จริงและทำขึ้นโดยไม่สุจริต จึงเป็นการ โต้เถียงข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางฟังมา และที่โจทก์อุทธรณ์ในข้อ 3 ว่าเอกสาร หมายเลข 1.2, 1.3 ซึ่งศาลแรงงานกลาง หยิบยกขึ้นมาฟังเป็นข้อเท็จจริง ก็เป็นการรับ ฟังเอกสารโดยมิชอบ ก็เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาล แรงงานกลาง อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองข้อจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้อง ห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าว ชอบแล้วให้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่จำเลยขึ้นเงินเดือนให้แก่โจทก์ 2 เพอร์เซ็นต์เป็นการถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายขึ้นเงินเดือนแก่พนักงานหรือ ลูกจ้างตามเอกสารหมายเลข 1.1 ทั้งมีการทำเรื่องชี้แจงไปยังสำนักการพนักงาน และ เสนอต่คณะกรรมการพนักงานพิจารณาตามความเหมาะสมแล้ว ตามเอกสารหมายเลข 1.2 และมีบันทึกการประชุมคณะกรรมการพนักงาน เอกสารหมายเลข 1.3 การที่โจทก์ อุทธรณ์ในข้อ 2 ว่า เอกสารหมายเลข 1.2 ไม่มีอยู่จริงและทำขึ้นโดยไม่สุจริต จึงเป็นการ

โต้เถียงข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางฟังมา และที่โจทก์อุทธรณ์ในข้อ 3 ว่าเอกสาร
หมายเลข.2, 3 ซึ่งศาลแรงงานกลาง หยิบยกขึ้นมาฟังเป็นข้อเท็จจริง ก็เป็นการรับ
ฟังเอกสารโดยมิชอบ ก็เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาล
แรงงานกลาง อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองข้อจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าว ชอบแล้วให้
ยกคำร้อง

(สมมาตร พรหมานุกุล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ